Expediente N° : **00006-2026-0-2101-JR-CA-01**
Especialista : Cruz Asencio Seylyn Lizeth
Cuaderno : Principal
Escrito N° 01
Sumilla : 1.- Apersonamiento
2.- Señalo domicilio procesal
3.-Contestación de demanda
4.- Delega representación

SEÑOR JUEZ DEL (1°) PRIMER JUZGADO CIVIL – SEDE CENTRAL PUNO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO. -
(Sede Anexa Puno)

HAROLD ANTONIO ESPINOZA DELGADO, Procurador Público de la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL "SUNAFIL"**, identificado con DNI N° 08325568 y designado mediante Resolución Suprema N° 137-2015-JUS, en los seguidos por la **SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE SAN ROMAN - JULIACA** contra la **SUNAFIL** sobre **ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA;** a usted con el debido respeto digo:

I. APERSONAMIENTO Y SEÑALO DOMICILIO PROCESAL:

Que, en aplicación del Artículo 47° de la Carta Magna, concordante con el Artículo 13° del Decreto Supremo N° 018-2019-JUS "Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326 - Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado", me **APERSONO A LA INSTANCIA** en representación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, señalando:

i) Domicilio real y procesal, sito en la Av. Salaverry N.° 655, Piso 2, del Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima (Sede del Ministerio de Trabajo), en donde se me notificará de acuerdo a ley.

ii) Casilla Electrónica N.° 9496 asignada por el Poder Judicial, conforme al artículo 155-D del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

iii) Número institucional del Procurador Público de Sunafil – 969781851.

II. PETITORIO:

Al amparo del artículo 27 del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, **CONTESTAMOS LA DEMANDA**, contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando por ende que la demanda se DESESTIME en todos sus extremos, en mérito a los argumentos que se expondrán**.**

III. CONTESTACIÓN DE DEMANDA:

A través de la presente impugnación contenciosa administrativa, la demandante solicita lo siguiente:

- Nulidad Total de la Resolución de Intendencia N° 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN
- Nulidad Total de la Resolución de Sub Intendencia N° 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA

ANTECEDENTES:

3.1. Mediante Orden de Inspección N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, se dispuso el inicio del procedimiento de inspección laboral a fin de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, concluyendo con la emisión del Acta de Infracción N° 145-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, mediante el cual se propone sancionar al sujeto inspeccionado, por la comisión de 02 infracciones muy graves en materia a la labor inspectiva.

3.2. Que mediante imputación de Cargos N° 090-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SIAI-IC, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de 05 días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT.

3.3. Con fecha 15 de febrero de 2023, se emitió informe final de instrucción N° 139-2025- SUNAFIL/IRE-PUN/SIFN-IF, que determino la existencia de las conductas infractoras imputadas a la hoy demandante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador, por lo que se procedió a remitir el Informe final y los actuados a la Sub Intendencia, la cual mediante resolución de Sub Intendencia N° 371-2025-SUNAFIL/IRE.PUN/SISA de fecha 18 de julio del 2025, multó a la impugnante por la suma de S/ 7,771.50 por haber incurrido en la siguiente infracción:

- Una infracción **GRAVE** a la labor inspectiva, el sujeto inspeccionado no remitió la documentación solicitada mediante el requerimiento de información notificado el 20 de abril de 2023, lo que retraso el ejercicio de las funciones inspectivas, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT.

3.4. Con fecha 21 de agosto de 2025, la entidad demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 371-2025-SUNAFIL/IRE.PUN/SISA. Posterior a ello, mediante Resolución de Intendencia N° 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN, de fecha 30 de setiembre del 2025, la Intendencia Regional de Puno, resuelve declarando INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto, así como confirma la Resolución de Sub Intendencia ya mencionada, así como se demuestra a continuación:

PRIMERO: Declarar **INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por la **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU**, con Ruc N° 20222375518, contra la Resolución de Sub Intendencia N°371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA de fecha 18 de julio de 2025, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: CONFÍRMESE la Resolución antes referida en todos sus extremos, que multa al sujeto inspeccionado con la suma de **SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100 SOLES (S/7,771.50)**, por haber incurrido en una (01) infracción grave a la labor inspectiva.

TERCERO: DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, de acuerdo a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 41° de la LGIT[5], así como lo señalado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR, respecto de las materias impugnables.[6]

CUARTO: NOTIFICAR con la presente resolución, conforme a lo establecido en el literal f) del artículo 45° de la LGIT[7].

ABSOLUCIÓN DE LA DEMANDA:

Sobre la infracción incurrida por la SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE SAN ROMAN - JULIACA:

3.5. La infracción en la que incidió la demandante fue tipificada de la manera siguiente:

N°	MATERIA	CONDUCTA INFRACTORA	TIPIFICACIÓN LEGAL Y CALIFICACIÓN	N° DE TRAB. AFECT.	MULTA IMPUESTA
1	Labor Inspectiva	El sujeto inspeccionado no remitió la documentación solicitada mediante el requerimiento de información notificado el 20 de abril de 2023, lo que retraso el ejercicio de las funciones inspectivas.	Numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT aprobado por el D.S. 019-2006-TR GRAVE	1	1.57 UIT S/7 771.50
MONTO TOTAL DE LA MULTA IMPUESTA					S/ 7 771.50

3.6. La defensa de la Entidad sustenta su pretensión en el siguiente argumento:

- Presuntamente la alerta del requerimiento de información, notificado en fecha 20 de abril del 2023 no fue enviado al correo institucional de la entidad demandante, creada en el año 2015.

Respecto a que Presuntamente la alerta del requerimiento de información, notificado en fecha 20 de abril del 2023 no fue enviado al correo institucional de la entidad demandante, creada en el año 2015:

3.7. Respecto a este punto la entidad demandante señala lo siguiente: "*La ALERTA del sistema informático NO FUE ENVIADA al correo institucional benesanroman@gmail.com, creado en el año 2015, consistente del requerimiento de información de fecha 20 de abril del 2023, por lo que se tiene que fue notificada válidamente, con arreglo a lo establecido en artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.*"

3.8. Al respecto; mediante Decreto Supremo N° 003-2020-TR, publicado el 14 de enero de 2020 en el diario oficial El Peruano, y denominado ***"Aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL,"*** se aprobó la obligatoriedad del uso de la misma, señalándose en el artículo 7 de dicho decreto supremo que **todo documento emitido en el marco de las funciones y competencias de la SUNAFIL** "que correspondan ser informadas al administrado, tales como, las medidas inspectivas, el informe de actuaciones inspectivas, las resoluciones emitidas en el marco del procedimiento administrativo sancionador o en el marco del procedimiento de ejecución coactiva, entre otros que sean necesarios para el trámite del procedimiento y/o actuación de la Autoridad Inspectiva de Trabajo**" sería objeto de notificación vía casilla electrónica**, **reconociéndose como una obligación del usuario de la casilla electrónica el revisar periódicamente a fin de "tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifique"** (numeral 8.1 del artículo 8) y detallando, en concordancia con lo señalado por el TUO de la LPAG, que la notificación se entendería válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario (numeral 11.1 del artículo 11), describiendo en el artículo 121 del referido decreto la notificación a través de los otros mecanismos previstos en el artículo 20 del TUO de la LPAG.

3.9. Así también, el Tribunal de Fiscalización Laboral a través de la Resolución N° 129- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, han quedado plenamente acreditados los siguientes conceptos:

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin.
2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y,
3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

3.10. En ese sentido vamos a demostrar que efectivamente el requerimiento de información de fecha 20 de abril del 2023, fue notificado correctamente en la misma fecha, así como se puede observar a continuación:



SUNAFIL | Sistema de Casilla Electrónica

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA

Mediante la presente se deja constancia que ha sido notificada en la Casilla Electrónica del administrado, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU identificado con RUC: 20222375518 el siguiente documento REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN en fecha 20/04/2023 del/la INTENDENCIA REGIONAL DE PUNO.

La presente constancia se emite en mérito del artículo 10 del DECRETO SUPREMO N° 003-2020-TR, aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL y numeral 20.4, artículo 20 del T.U.O de la LEY 27444.

Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)
971890 - Fecha de Depósito: 20/04/2023

Asimismo, se emitió una alerta comunicando el Requerimiento en mención de fecha 20 de abril del 2023, tal y como se puede visualizar a continuación:



Datos del Correo Enviado

Asunto:SUNAFIL: ALERTA DE NOTIFICACIÓN EN CASILLA ELECTRÓNICA [COD:1095401]
Remitente:SUNAFIL <sunafil_te_orienta_3@sunafil.gob.pe>
Fecha Envío:20/04/2023 16:40
Lista a las que se envío:juanscondori03@gmail.com,
Contenido:

SUNAFIL | SISTEMA DE CASILLA ELECTRÓNICA

Estimado(a) EMPLEADOR: 20222375518 - SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU

Usted tiene una nueva notificación.

Notificación: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, sírvase consultar el sistema de Casilla Electrónica de SUNAFIL. Para ubicar la notificación efectue la búsqueda a través del menú de notificación de fiscalización con el número de Orden de Inspección N° 0000000309-2023-SUNAFIL/IRE-PUN.

Av. Salaverry 655 - 2do. piso, Jesús María
(511) 999 2000 | casilla@sunafil.gob.pe
Lima - Perú

De esta manera, se evidencia que la SUNAFIL si cumplió con las formalidades obligatorias, a fin de que el administrado tome conocimiento oportuno del requerimiento de información de fecha 20 de abril del 2023.

3.11. Igualmente, en el ítem listado de contacto, se verifica que el demandante registro 01 correo electrónico denominado: juanscondori03@gmail.com mismo que se encontraba activos en la fecha de notificación ya que fue registrado en fecha 04/10/2022 y se encontraba activo hasta el 03 de mayo del 2023, es decir se encontraba activo cuando la notificación en cuestión fue notificada el 20/04/2023**,** tal como se muestra a continuación en la siguiente imagen:



Tipo Documento	Nro Documento	Nombre Completo	Correo	Teléfono	Fecha de registro	Estado	Fecha Baja
D.N.I.	44045813	JUAN SATURNINO CONDORI CHURATA	juanscondori03@gmail.com	980821927	04/10/2022 10:37	INACTIVO	03/05/2023 10:31
D.N.I.	29335031	JUANA JESUS PILCO ESCOBEDO	benesanroman@gmail.com	996304455	03/05/2023 10:31	ACTIVO	

3.12. Considerando ello, la entidad demandante señala que no se le envió la alerta al correo electrónico denominado: benesanroman@gmail.com , sin embargo se advierte, que así como se visualiza en el considerando anterior dicho correo fue registrado, recién en fecha 03 de mayo del 2023, es decir un mes después de la notificación cuestionada, en ese sentido la pregunta es ¿Cómo se le notificaría, así como también se le remitiría una alerta del requerimiento de fecha 20 de abril del 2023 a un correo que recién fue registrado en fecha 03 de mayo del 2023?, en ese sentido no hay lógica de lo argumentado por la entidad demandante.

3.13. De igual forma en el cuadro adjunto en el considerando 3.11 se puede visualizar que la alerta de notificación se envió correctamente al correo electrónico juanscondori03@gmail.com mismo que se encontraba activo hasta el 03 de mayo del 2023, es decir un mes después del envió de alerta de fecha 20 de abril del 2023, por lo que se demuestra que la notificación de dicho requerimiento fue valido.

3.14. En ese orden de ideas, se observa y acredita de forma fehaciente que, el requerimiento de información cuestionado, fue notificado electrónicamente de forma valida, pues acabamos de demostrar que el demandante si tenía activa su casilla electrónica, así como también se le hizo llegar la alerta correspondiente, a fin de que tenga el conocimiento necesario de dicha notificación, de esta forma SUNAFIL está evidenciando que el accionante tenía conocimiento de dichas notificaciones**.**

3.15. Asimismo, luego de haberse demostrado que efectivamente la notificación se realizó verídicamente en la casilla electrónica correspondiente, ratificando así que si se cumplió con las formalidades obligatorias, en el caso de que sea la entidad demandante quien posiblemente no haya revisado su casilla electrónica en su momento, recaería ya la responsabilidad total en el administrado en vista que es una obligación del usuario de las mismas revisar periódicamente las casillas electrónicas asignadas, a fin de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifique.

Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento:

3.16. Es necesario precisar que en el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre ellas las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

3.17. En ese sentido el artículo 5° en su numeral 3.1 de la Ley General de Inspección del Trabajo, establece lo siguiente:

3.1 *Requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.*

3.18. Por otro lado, el artículo 9° de la Ley General de Inspección del Trabajo ya mencionada, señala lo siguiente:

Artículo 9.- *Colaboración con los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo e Inspectores Auxiliares*
Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán:
a) *Atenderlos debidamente, prestándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor,*
b) *Acreditar su identidad y la de las personas que se encuentren en los centros o lugares de trabajo,*
c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas,
d) *Declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas; y,*
e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones.

3.19. Siendo así, se tiene claro que, la autoridad de primera instancia sanciono a la entidad demandante por una infracción a la labor inspectiva, es decir por no remitir vía casilla electrónica la información requerida en fecha **20/04/2023**, incumplimiento tipificado en el numeral 45.2 del artículo 45° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, misma que establece:

Artículo 45.- Infracciones graves a la labor inspectiva
Son infracciones graves, los siguientes incumplimientos:
45.2 *Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, siempre que no estén tipificados como infracciones muy graves.*

3.20. En ese sentido con las constancias anexadas en el considerando del 3.10 de la presente contestación, se demuestra que se notificó correctamente a la entidad demandante, por tanto, resulta innegable la obligación de la SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE SAN ROMAN - JULIACA de cumplir con su deber de colaboración durante las actuaciones inspectivas, pudiendo inclusive hacer uso de medios digitales para dar cumplimiento a la misma, para el caso en particular, de cumplir con el deber de proporcional la información requerida por el inspector comisionado.

3.21. Siendo así, se advierte de los hechos constatados por el personal inspectivo que, la entidad demandante NO HA CUMPLIDO con facilitar la información y documentación solicitada dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado, acreditándose que **dicha negativa ha perjudicado la labor del Inspector de Trabajo, de manera tal que ha retrasado el cumplimiento de la fiscalización que se había encomendado,** por lo que en ese sentido, se encuentra acreditado que la entidad demandante, **SI HA INCURRIDO EN UNA INFRACCION GRAVES** a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 45.2 del artículo 45° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.

3.22. Finalmente, se tiene que señalar que las infracciones a la labora inspectiva son de carácter INSUBSANABLE en tanto que sus efectos no pueden ser revertidos al ya haberse dado en el tiempo las afectaciones, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 49° del Reglamento de la Ley que señala lo siguiente:

"Las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos."

3.23. En tal sentido, no se advierte vulneración a los principios de presunción de veracidad y presunción de licitud, así como tampoco a los principios de razonabilidad y del debido procedimiento, por consiguiente, corresponde a su despacho confirmar lo resuelto en la resolución administrativa que es objeto de impugnación por la contraparte. Por lo tanto, conforme a los argumentos expuestos líneas atrás, los fundamentos sostenidos por el demandante a través de su escrito de demanda, no resultan amparables, por cuanto hemos demostrado de manera indubitable e incuestionable que, si existió una infracción grave a la labor inspectiva cometida, resultando lo dicho por el demandante lejos de la realidad.

3.24. Por las razones expuestas, solicitamos a vuestro Despacho declarar infundada la demanda en todos sus extremos, en mérito a que resolución cuestionada ha sido expedida en estricto cumplimiento del artículo 10° del TUO de la Ley 27444, respetándose las garantías del debido proceso, no incurriendo en vicios que acarren su nulidad.

IV. <u>FUNDAMENTOS DE DERECHO:</u>

- Constitución Política del Estado.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley N° 27584, "Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo".
- Ley N° 28806, "Ley General de Inspección del Trabajo" y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 019-2006-TR y sus modificatorias.

V. <u>MEDIOS PROBATORIOS:</u>

- Ofrezco como medios probatorios el Expediente administrativo materia de impugnación, el cual se remitirá a su Despacho en su oportunidad.

VI. <u>ANEXOS</u>:

1-A: Copia simple de la Resolución Suprema Nº 137-2015-JUS.
1-B: Copia simple del DNI Nº 08325568
1-C: Copia simple de la papeleta de habilitación del suscrito y los abogados delegados.

<u>POR LO TANTO</u>:

A usted Señor Juez, pido se sirva tener por contestada la demanda, declararla infundada en todos sus extremos, en virtud de lo expuesto.

<u>PRIMER OTROSI DIGO. - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO</u>: Que mediante la Resolución Administrativa N° 200-2011-P-PJ, se resuelve:

> *ARTÍCULO PRIMERO: Los señores Jueces y Juezas de los diferentes órganos jurisdiccionales de la República identificarán y dirigirán los requerimientos y demás comunicaciones a los funcionarios públicos competentes de las entidades públicas o privadas, sin que ello lleve a infringir formalidades que la Ley expresamente tenga prevista.*
> *ARTÍCULO SEGUNDO: Los Procuradores Públicos sólo ejercen funciones de representación para la defensa Jurídica del Estado, por lo que no tienen a su cargo trámite administrativo de solicitudes internas de la entidad a la que representan. La obligación de remitir el expediente administrativo o copias certificadas, en el curso de un proceso contencioso administrativo, corresponde a los funcionarios públicos de la entidad competente organizada a través de las instancias administrativas. (El énfasis y subrayado es nuestro)*

Por lo tanto, solicitamos se realice el requerimiento directamente a la Intendencia Regional de Puno, debiendo cursar el oficio respectivo para tal efecto, a través de la mesa de partes virtual de SUNAFIL:

https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.mesaVirtual.

SEGUNDO OTROSI DIGO. - DELEGA REPRESENTACIÓN: De conformidad a los establecido en el inciso 7) del artículo 33° D.L. N.º 1326 - Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, y el numeral 1) del inciso 15.5) del artículo 15° de su Reglamento (D.S. N.º 018-2019-JUS), **DELEGO MI REPRESENTACIÓN** a favor de los abogados **Lisbeth Nelly Sánchez Rodríguez** con Registro C.A.L. N.º 60112 , **Elizabeth Mercedes Cruzado Timoteo** con Registro CAL N.º 76771, **Miguel Rodrigo Tomayconza Carrasco** con Registro C.A.L. N.º 78268 y **Gloria Emelyn Cisneros Garavito** con Registro C.A.L. N.º 82557; quienes de manera individual o conjunta con el suscribiente, ejercerán la representación judicial de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral "SUNAFIL".

Lima, 30 de enero de 2026



HAED/hslm
Legajo 0055-2026-SUNAFIL